

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на предоставление удаленного доступа к информационно-аналитической платформе
«АтомАналитик»

1. Термины и определения

1.1. В настоящей Оферте используются следующие термины и определения:

Платформа «АтомАналитик» (Платформа) — программно-аппаратный комплекс (зарегистрированное программное обеспечение), предоставляемый Исполнителем Заказчику по адресу <https://atomanalytik.ru>, предназначенный для удаленного доступа к базам данных, справочной документации, инженерным калькуляторам, аналитическим модулям и иным цифровым сервисам в области ядерной энергетики, радиационной безопасности, проектирования объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и смежных отраслей.

Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществившее Акцепт Оферты и использующее Платформу в соответствии с условиями настоящего Договора.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 2 настоящей Оферты.

Отчетный период — календарный месяц либо иной период, установленный выбранным Тарифным планом.

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1. В этом случае толкование термина производится в соответствии с текстом Оферты, законодательством Российской Федерации или общепринятой деловой практикой в сфере информационных технологий и атомной энергетики.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Оферта является официальным предложением [Полное наименование Исполнителя] (далее — **Исполнитель**) заключить Договор на предоставление удаленного доступа к Платформе «АтомАналитик» (далее — **Договор**) на условиях, изложенных ниже.

2.2. В соответствии со статьей 438 ГК РФ **Акцептом** настоящей Оферты является осуществление Заказчиком **предоплаты** услуг в размере, установленном для выбранного Тарифного плана, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. С момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Договор считается заключенным в редакции, действующей на момент оплаты.

2.3. Использование Заказчиком Платформы регулируется настоящей Офертой, а также следующими документами (далее совместно — **Регулирующие документы**):

- Соглашением об использовании сайта «АтомАналитик», расположенным по адресу: <https://atomanalytik.ru/terms>;
- Политикой обработки персональных данных, расположенной по адресу: <https://atomanalytik.ru/policy>.

Регулирующие документы являются неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязан ознакомиться с ними до момента Акцепта. Акцептуя Оферту, Заказчик считается принявшим условия Регулирующих документов в полном объеме.

2.4. Доступ к Платформе осуществляется Заказчиком при условии авторизации (ввода логина и пароля) через Интерфейс Платформы:

- Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность логина и пароля;
- Все действия, совершенные с использованием учетной записи Заказчика, считаются совершенными самим Заказчиком;
- Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование учетных данных третьими лицами.

2.5. При использовании Платформы Заказчик обязуется:

- Не воспроизводить, не копировать, не распространять и не передавать третьим лицам материалы Платформы (базы данных, методики, расчетные модули);
- Не предпринимать попыток обойти технические средства защиты, декомпилировать или деассемблировать Платформу;
- Не использовать Платформу в целях, нарушающих законодательство Российской Федерации, включая законодательство в области экспортного контроля и нераспространения ядерного оружия.

3. Предмет договора

3.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику **удаленный доступ** к Платформе «АтомАналитик» на условиях **простой (неисключительной) лицензии** без права сублицензирования и передачи доступа третьим лицам, а Заказчик обязуется оплатить этот доступ в соответствии с выбранным Тарифным планом.

3.2. Платформа предоставляет Заказчику следующие функциональные возможности (в зависимости от Тарифного плана):

- Доступ к справочной документации (нормативно-технические документы, стандарты, СНиПы, ГОСТы, РД, ОСТ, ОНТП в области атомной энергетики);
- Инженерные расчетные модули (теплогидравлика, нейтронно-физические расчеты, прочность, радиационная защита);
- Базы данных по оборудованию, материалам, поставщикам для ОИАЭ;
- Аналитические инструменты (сбор, обработка и визуализация данных мониторинга радиационной обстановки);
- Систему документооборота и отчетности в рамках внутренних регламентов Заказчика;
- Техническую поддержку и консультации по работе с Платформой.

3.3. Конкретный перечень модулей и сервисов определяется выбранным Заказчиком Тарифным планом, опубликованным на Сайте.

3.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять состав и содержание функциональных модулей Платформы с обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за **10 (десять) рабочих дней** до даты вступления изменений в силу. Изменения, ухудшающие функциональность оплаченного Тарифного плана, не допускаются в течение оплаченного периода.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость предоставления доступа к Платформе устанавливается в соответствии с действующими Тарифными планами, опубликованными по адресу: <https://atomanalytik.ru/tariffs>.

4.2. Все цены указаны в российских рублях и включают все применимые налоги (включая НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС).

4.3. Оплата услуг осуществляется на условиях **стопроцентной предоплаты** за выбранный период (месяц, квартал, год) либо **поэтапно** в соответствии с графиком платежей, если это предусмотрено Тарифным планом.

4.4. В случае выбора поэтапной оплаты:

- Заказчик получает доступ к Платформе в полном объеме с момента внесения первого платежа;
- Стоимость услуг при поэтапной оплате увеличивается на **[20]%** (либо на иной процент, установленный на Сайте);
- Первый платеж считается Акцептом Оферты и согласием с условиями графика платежей.

4.5. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с графиком платежей Исполнитель вправе:

- Приостановить доступ к Платформе до момента полного погашения задолженности;
- Пересчитать стоимость оставшихся платежей по цене, действующей на дату оплаты очередного платежа;
- Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления полной суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.

4.7. Исполнитель вправе изменять стоимость Тарифных планов в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за **15 (пятнадцать) календарных дней**. Изменения стоимости не применяются к уже оплаченным периодам.

5. Условия предоставления доступа и уровень поддержки

5.1. Исполнитель обязуется предпринимать коммерчески обоснованные меры для обеспечения доступности Платформы в режиме **24 часа в сутки / 7 дней в неделю / 365 дней в году**.

5.2. Платформа предоставляется на условиях **«как есть» (as is)**. Исполнитель не гарантирует абсолютную бесперебойность и безошибочность работы, однако обязуется устранять критические сбои и ошибки в следующие сроки:

- **Критические ошибки** (полная недоступность Платформы или основного функционала) — в течение **24 часов** с момента получения уведомления от Заказчика;
- **Некритические ошибки** (отдельные модули работают некорректно) — в течение **5 (пяти) рабочих дней**.

5.3. Исполнитель имеет право проводить плановые профилактические работы с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за **24 часа** через Интерфейс Платформы или по электронной почте. Суммарное время плановых простоев не должно превышать **5 (пяти) часов в календарный месяц**.

5.4. Исполнитель предоставляет Заказчику техническую поддержку по вопросам работы Платформы в рабочие дни с **9:00 до 18:00 по московскому времени** по следующим каналам:

- Электронная почта: support@atomanalytik.ru;
- Телефон горячей линии: +7 () _--;
- Чат в Интерфейсе Платформы (в рабочие часы).

5.5. Техническая поддержка включает:

- Консультации по использованию функциональных модулей Платформы;
- Помощь в устранении ошибок и сбоев;
- Предоставление инструкций и методических материалов по работе с Платформой.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Обеспечить работоспособность Платформы в соответствии с условиями раздела 5 настоящей Оферты.

6.1.2. Обеспечить конфиденциальность данных Заказчика, размещенных на Платформе, в соответствии с условиями раздела 8 настоящей Оферты.

6.1.3. Предоставлять Заказчику доступ к обновлениям Платформы в течение всего оплаченного периода.

6.1.4. Информировать Заказчика об изменениях Тарифных планов, функциональности Платформы и Регулирующих документов.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Использовать Платформу исключительно в производственных, инжиниринговых, расчетных и аналитических целях, связанных с его уставной деятельностью.

6.2.2. Не нарушать условия экспортного контроля и законодательства о нераспространении ядерного оружия при использовании данных и результатов расчетов, полученных через Платформу.

6.2.3. Своевременно оплачивать доступ к Платформе в соответствии с выбранным Тарифным планом.

6.2.4. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об обнаружении технических сбоев, ошибок или нарушений в работе Платформы.

6.2.5. Не передавать учетные данные (логин и пароль) третьим лицам, не предоставлять доступ к Платформе иным лицам.

6.3. Исполнитель вправе:

6.3.1. Приостановить доступ к Платформе в случае выявления нарушений Заказчиком условий Договора (в т.ч. условий оплаты).

6.3.2. Изменять условия Оферты в порядке, установленном разделом 10 настоящей Оферты.

6.3.3. Привлекать третьих лиц (субисполнителей) для обеспечения работы Платформы при условии сохранения полной ответственности перед Заказчиком.

- 6.4. Заказчик вправе:**
- 6.4.1. Получить удаленный доступ к Платформе на условиях, установленных настоящей Офертой.
 - 6.4.2. Запрашивать информацию о работе Платформы и порядке расчетов.
 - 6.4.3. Требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителем.

7. Ответственность и ограничение ответственности

7.1. За нарушение условий Оферты Стороны несут ответственность в соответствии с Офертой и применимым законодательством Российской Федерации.

7.2. **За просрочку оплаты** (для случаев поэтапной оплаты) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере **0,1% (одна десятая процента)** от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более **10% (десяти процентов)** от стоимости неоплаченного периода.

7.3. **За нарушение условий интеллектуальной собственности и конфиденциальности** (передача доступа, копирование баз данных, распространение материалов Платформы) Заказчик уплачивает штраф в размере **100 000 (ста тысяч) рублей** за каждый выявленный факт нарушения, а также возмещает Исполнителю все документально подтвержденные убытки, включая упущенную выгоду.

7.4. Ограничение ответственности Исполнителя:

7.4.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору по любому иску или претензии ограничивается суммой, уплаченной Заказчиком за последний Отчетный период (месяц) использования Платформы.

7.4.2. Исполнитель **не несет ответственности** за:

- Невозможность использования Платформы по вине провайдеров связи, операторов сетей или сбоев в сети Интернет;
- Некорректные результаты расчетов, произведенные Заказчиком с нарушением инструкций и методик Платформы;
- Убытки (в том числе упущенную выгоду) Заказчика, возникшие в результате использования (или невозможности использования) Платформы;
- Действия Заказчика, связанные с использованием результатов расчетов в нарушение требований экспортного контроля.

7.5. Никакие положения Оферты не исключают и не ограничивают ответственности Исполнителя за умышленные нарушения, мошеннические действия или за вред, причиненный жизни и здоровью.

8. Конфиденциальность и интеллектуальная собственность

8.1. Платформа «АтомАналитик», включая ее исходный код, алгоритмы, структуру баз данных, методики расчетов, дизайн и пользовательский интерфейс, является **объектом интеллектуальной собственности Исполнителя** и охраняется законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.

8.2. Заказчик не вправе:

- Воспроизводить, модифицировать, адаптировать, переводить, декомпилировать, деассемблировать Платформу или ее компоненты;
- Создавать производные продукты на основе Платформы;

- Осуществлять выгрузку (скрапинг) баз данных Платформы в целях создания собственных аналогичных баз данных или продуктов;
- Передавать (сублицензировать), сдавать в аренду или иным способом распоряжаться правами на Платформу третьим лицам.

8.3. Информация, содержащаяся в закрытых разделах Платформы (расчетные методики, алгоритмы, базы данных с ценовыми и техническими характеристиками оборудования), а также коммерческая информация Заказчика, размещенная на Платформе, является **конфиденциальной информацией** Сторон.

8.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее в целях, не связанных с исполнением Договора, в течение **5 (пяти) лет** с момента прекращения Договора.

8.5. Результаты расчетов, отчетов и иных документов, сформированных Заказчиком с использованием Платформы, являются собственностью Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за достоверность и точность таких результатов, если они были получены с нарушением инструкций или при внесении Заказчиком некорректных исходных данных.

8.6. Исполнитель вправе использовать обезличенную аналитическую информацию о работе Заказчика с Платформой в целях улучшения сервиса, маркетинговых исследований и статистических отчетов.

9. Порядок возврата денежных средств и расторжения договора

9.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Исполнителю заявление о возврате средств по электронной почте с приложением скан-копии заявления, подписанного уполномоченным лицом Заказчика.

9.2. Возврат денежных средств производится в следующем порядке:

- **Если доступ к Платформе не был активирован** (Заказчик не произвел первый вход в систему) — возвращается **100%** оплаченной суммы;
- **Если доступ был активирован** — возвращается сумма за вычетом стоимости фактически использованного периода (пропорционально количеству дней доступа), а также за вычетом стоимости проведенных консультаций или оказанных услуг (если такие были и их стоимость отдельно выделена в Тарифном плане).

9.3. Возврат осуществляется на банковский счет, с которого была произведена оплата, в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты получения Исполнителем заявления Заказчика. В указанный срок не включено время проведения банковских операций по зачислению денежных средств.

9.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возврата стоимости доступа в случаях:

- Выявления факта передачи учетных данных (логина и пароля) третьим лицам или систематического использования Платформы с одного аккаунта несколькими пользователями;
- Выявления факта копирования, распространения или использования материалов Платформы в коммерческих целях за пределами, установленными Договором;

- Нарушения Заказчиком условий экспортного контроля или законодательства о нераспространении;
- Систематического нарушения сроков оплаты (более двух раз подряд).

9.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента расторжения, включая обязательства по сохранению конфиденциальности и оплате задолженности.

10. Порядок изменения условий договора

10.1. Исполнитель вправе в любое время изменять условия настоящей Оферты и иных Регулирующих документов в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком.

10.2. Изменения в Оферту вступают в силу с момента их публикации на Сайте по адресу: <https://atomanalytik.ru/oferta>, если иной срок не указан в тексте изменений.

10.3. Заказчик обязуется самостоятельно отслеживать изменения Оферты. Риск неознакомления с новой редакцией Оферты несет Заказчик.

10.4. Продолжение использования Платформы после изменения Оферты означает согласие Заказчика с новой редакцией. В случае несогласия с изменениями Заказчик обязан прекратить использование Платформы и направить Исполнителю заявление о расторжении Договора с возвратом средств в порядке, установленном разделом 9.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора.

11.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся, в том числе, но не ограничиваясь:

- Стихийные бедствия (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы);
- Военные действия, массовые беспорядки, террористические акты;
- Введение государственными органами санкций, эмбарго, экспортных ограничений;
- Существенные изменения в законодательстве Российской Федерации (включая валютное регулирование, экспортный контроль, таможенное регулирование);
- Сбои в работе сети Интернет, общероссийских сетей связи и энергоснабжения, если такие сбои носят масштабный и продолжительный (более 24 часов) характер;
- Забастовки и локауты в организациях, обеспечивающих функционирование Платформы.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие форс-мажора, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента наступления таких обстоятельств.

11.4. Если обстоятельства форс-мажора длятся непрерывно более **3 (трех) месяцев**, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без применения штрафных санкций.

В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику пропорциональную часть стоимости доступа за неиспользованный период.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения споров и разногласий путем переговоров.

12.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Претензия направляется в письменной форме по электронной почте или через Интерфейс Платформы. Срок рассмотрения претензии — **15 (пятнадцать) рабочих дней** с даты ее получения.

12.3. При недостижении согласия в течение срока, указанного в п. 12.2, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

12.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком (даты поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя) и действует до момента истечения оплаченного срока доступа либо до его досрочного расторжения в соответствии с условиями Договора.

13.2. Все уведомления и сообщения по Договору направляются:

- Исполнителем — на адрес электронной почты Заказчика, указанный при регистрации на Платформе;
- Заказчиком — на адрес электронной почты Исполнителя: legal@atomanalytik.ru.

13.3. Если одно или несколько условий Договора признаются недействительными, это не влияет на действительность остальных условий, которые сохраняют свою юридическую силу.

13.4. Стороны договорились, что факсимильное воспроизведение подписей, электронные подписи и сканированные копии документов имеют полную юридическую силу при взаиморасчетах и документообороте до момента подписания оригиналов документов.

13.5. Настоящая Оферта составлена на русском языке и публикуется на Сайте. В случае перевода на иностранные языки, юридическую силу имеет текст на русском языке.

14. Реквизиты Исполнителя

Наименование:

ООО «[Название Исполнителя]»

Сокращенное наименование:

ООО «[Сокращение]»

ОГРН:

Наименование:

ООО «[Название Исполнителя]»

ИНН / КПП:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Расчетный счет:

Банк:

Корр. счет банка:

БИК банка:

Генеральный директор:

_____ (ФИО)

Телефон:

+7 () --

E-mail для юридических вопросов:

legal@atomanalytik.ru

E-mail для технической поддержки:

support@atomanalytik.ru

Дата публикации: « _ » _____ 20 г.